

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ואליד אל הואשלה

פ/25/2068

הצעת חוק פריסת תשלום חוב ללא תוספת ריבית או אגרה, התשפ"ג–2023

1. הגדרות
בחוק זה, "גוף ציבורי" – ממשלת ישראל, רשות מקומית, תאגיד שהוקם לפי חוק, גוף שנמצא בבעלות או בשליטה ישירה או עקיפה של הממשלה או של רשות מקומית, לרבות חברת בת ממשלתית וחברה מעורבת כמשמעותן בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה–1975¹, וכן כל גוף המתקצב במישרין או בעקיפין מתקציב המדינה.
2. תשלום חוב בתשלומים
גוף ציבורי יאפשר ליחיד לפרוס את חובו בתשלומים עיתיים; על פריסה כאמור לא תתווסף ריבית או אגרה ובלבד שהפריסה תהיה עד לתקופה של שנים עשר חודשים.
3. ביצוע ותקנות
שר המשפטים ממונה על ביצוע הוראות חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו.
4. תקנות ראשונות
תקנות ראשונות לפי סעיף 3 יותקנו בתוך שישה חודשים מיום תחילתו של חוק זה.

דברי הסבר

כיום, ישנם גופים ציבוריים רבים כגון חברות ממשלתיות, נותני שירותים חיוניים וכדומה, אשר מאפשרים פריסת תשלום החוב אך ורק בתוספת ריבית. התשלום באמצעות כרטיס אשראי בקרדיט מוסיף ריביות נוספות על הריביות הקבועות בחוק, שיכולים חלק מהגופים הציבוריים לגבות על תשלום החובות. כך לדוגמה – לגבי רשויות מקומיות, סעיף 4(ב) לחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש"ס–1980, קובע כי רשות מקומית רשאית לקבוע הסדר תשלומים לתקופה שלא תעלה על שנתיים, כאשר הריבית השנתית על כל תשלום היא 18% או ריבית אחרת ששר האוצר ושר הפנים יקבעו. בצו הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה) (קביעת שיעור ריבית אחר), התשס"ב–2001, נקבע ששיעור הריבית שיתווסף לתשלום יהיה שיעור ריבית החשב הכללי, שהיא נכון להיום 1.75% שנתי. כמו כן, חברת החשמל מאפשרת תשלום פריסת החוב בתשלומים

¹ ס"ח התשל"ה, עמ' 132.

אך ורק בתוספת ריבית. הקביעה כי הסדר כזה יבוצע באמצעות כרטיס אשראי בשיטת קרדיט תוביל להוספה של ריבית לכל תשלום, והדבר עלול להקשות ביותר על בעל החוב העומד בפני קושי כלכלי ונאלץ להגיע להסדר חובותיו.

המצב הנוכחי מהווה פגיעה חמורה ביותר באוכלוסיות המוחלשות, שדווקא הן נדרשות לרוב לפריסת חובותיהן. מדובר בהוספת סכום לתשלום החודשי אשר עלול להקשות על החייבים.

לפיכך, מוצע לקבוע כי כל עסקה הנעשית בין יחיד לבין גוף ציבורי כהגדרתו בהצעת החוק, תגלם בתוכה את האפשרות לשלם את החוב שנגרם בגינה בתשלומים ללא ריבית או אגרה, בתנאי שהפריסה הייתה עד לתקופה של 12 חודשים.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת ינון אזולאי (פ/3031/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת ינון אזולאי (פ/468/25) ועל ידי חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין (פ/1525/25).

הצעת החוק זהה לפ/1525/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' בשבט התשפ"ג (30.01.2023)